

RECURSO INOMINADO EM RECURSO CÍVEL Nº 5007199-70.2024.4.02.5103/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

RECORRENTE: ELZIRA BERRIEL MONCAO PANDINO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

EMENTA

RECURSO DA PARTE AUTORA. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. PENSÃO POR MORTE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PRESENTE NOS AUTOS. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PROVA ORAL EXPRESSAMENTE REQUERIDA. MÉRITO DA DEMANDA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para ANULAR a sentença a fim de que o processo retome o seu curso, com abertura da instrução processual, oportunizando à autora a produção de outros meios de prova acerca da sua qualidade de dependente e da qualidade de segurado do falecido, inclusive com a produção da prova oral requerida. Sem honorários. Publique-se e intimem-se. Passados em branco os prazos recursais, retornem ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2024.

5007199-70.2024.4.02.5103

510014841406 .V3

RECURSO INOMINADO EM RECURSO CÍVEL Nº 5007199-70.2024.4.02.5103/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

RECORRENTE: ELZIRA BERRIEL MONCAO PANDINO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora (evento 8) em face da Sentença terminativa que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, a teor do art. 485, IV do CPC (evento 4).

Diz a Recorrente, em síntese, que *apresentou, além da escritura pública, a Certidão de Óbito do falecido, na qual consta o nome da Recorrente como companheira do de cujus.*

Aduz ser *imprescindível que o processo seja instruído com depoimentos de testemunhas, conforme prevê o artigo 400 do Código de Processo Civil. A jurisprudência admite, em diversas situações, a complementação da prova material com depoimentos testemunhais para a configuração da união estável.*

Ao fim, requer a reforma da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito e o prosseguimento da ação, considerando a validade dos documentos apresentados.

É o relatório. Passo a votar.

VOTO

A parte autora pleiteia, na qualidade de companheira, o benefício previdenciário de pensão por morte em razão do óbito de CELIO REIS, falecido em 12/2/2023.

Há comprovação nos autos do requerimento administrativo formulado em 3/3/2023 (evento 2).

Em sede recursal, a autora defende que apresentou início de prova material acerca do seu direito, e também requereu a realização de audiência de instrução, negada pelo Juízo *a quo*.

O rito instituído pela Lei 10.259/01, a qual tem por princípios motrizes a simplicidade e a celeridade, o sistema recursal dos Juizados é diferenciado.

Em sede de Juizados Especiais Federais só será admitido recurso de sentença definitiva, conforme art. 5º da Lei n. 10.259/01.

Disposição esta que comporta apenas a exceção no tocante às decisões extintivas, sem apreciação de mérito que possam importar negativa de jurisdição, como por exemplo, incompetência, litispendência e etc. Neste sentido, **Enunciado 18** destas Turmas.

“Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição”.

Contudo, em se tratando de sentenças terminativas com caráter definitivo, esta Turma admite o conhecimento do recurso, pois a negativa implica a denegação da prestação jurisdicional, tornando algumas decisões irrecorríveis e incorrigíveis. Esse caráter definitivo a que me refiro são aquelas sentenças que impedem o novo ajuizamento da causa, como ocorre nos casos de reconhecimento da coisa julgada, perempção e litispendência, por exemplo.

Nos casos de extinção por falta de documentos, inépcia, falta de pressupostos, dentre outros, mostra-se incabível a via recursal, porquanto não existe impedimento ao ajuizamento de uma nova ação.

No primeiro caso (falta de documentos), porém, entendo possível ressalvar as hipóteses em que tais documentos refiram-se ou à prova cujo ônus de produzir é da parte autora, pois dizem respeito ao mérito da ação, salvo nos casos de impossibilidade de obtenção ou que dependa exclusivamente de requisição judicial, devidamente justificados; ou que seja um documento relativo a algum requisito pré-processual que pode ser perfeitamente dispensável em determinadas situações relativas ao próprio objeto do processo.

Nesse sentido a seguinte doutrina que comentou o disposto no art. 320 do Código de Processo Civil (Art. 320. *A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação*):

A indispensabilidade de que trata a norma sob comentário refere-se à admissibilidade, isto é, ao deferimento da petição inicial. A norma não trata de outros documentos, necessários ao deslinde da causa (mérito), mas não à admissibilidade da petição inicial, como, por exemplo, os que dizem respeito à prova dos fatos alegados pelo autor (v.g., recebo, se o autor alega que a dívida foi paga). Neste caso, trata-se de questão de mérito, isto é, de fato não provado com documento que poderia acarretar a improcedência do pedido. Não se pode tolher a dedução da pretensão do autor, porque ele não "provou" o seu direito já na petição inicial". (in Código de Processo Civil Comentado, 16ª ed Revista dos Tribunais, São Paulo 2016, p. 968).

Para verificar o interesse de agir, passo a analisar o processo administrativo.

A cópia do processo administrativo, com DER em 3/3/2023, está no **evento 2**, onde é possível verificar a juntada de Escritura Declaratória de União estável firmada pelos dois companheiros em fevereiro/2019, além da menção do nome da autora na Certidão de Óbito de CELIO REIS, a título de *união estável* (fls. 3/6 do processo administrativo).

A despeito de não haver nos autos suficiente início de prova material acerca da existência da união estável nos 24 meses que antecederam o óbito, ou seja, entre fevereiro/2021 e fevereiro/2023, o fato adere-se ao próprio mérito da demanda.

Se não há provas suficientes ao convencimento junto à petição inicial, deve-se oportunizar a complementação da prova, nos termos exigidos em lei, observando a tarifação inserida pela Medida Provisória 871/2019, convertida na Lei 13.846/2019, e ainda, a produção de eventual prova testemunhal.

O início de prova material anexado deve ser corroborado por meio da prova oral, expressamente requerida pela parte autora.

Portanto, considero presente o interesse de agir e entendo que a sentença deva ser anulada para que seja reaberta a instrução com oportunidade de produção de outras provas, inclusive a prova oral requerida pela parte, julgado-se em seguida o mérito da ação.

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para **ANULAR a sentença** a fim de que o processo retome o seu curso, com abertura da instrução processual, oportunizando à autora a produção de outros meios de prova acerca da

sua qualidade de dependente e da qualidade de segurado do falecido, inclusive com a produção da prova oral requerida. Sem honorários. Publique-se e intimem-se. Passados em branco os prazos recursais, retornem ao Juízo de origem.

5007199-70.2024.4.02.5103

510014841405 .V6